Adozione dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Analisi operativa della determinazione AgID n. 169 del 9 novembre 2026 e delle Linee Guida definitive, versione 1.0.

Che cosa cambia per un ente

La PA deve definire la strategia per l’IA, affidarne il coordinamento al Responsabile per la transizione digitale e stabilire procedure per sviluppare e utilizzare i sistemi. Deve collegare queste scelte alla programmazione e verificare nel tempo i risultati. Il codice etico è facoltativo. Il testo non prescrive a ogni ente di approvare un atto denominato «regolamento IA» entro un numero prestabilito di giorni. [LG §§4.1, 4.6, 4.9–4.13 e cap. 6]

L’ente che dispone già di un disciplinare può conservare gli strumenti coerenti con questi requisiti. Il confronto riguarda anche ciò che gli uffici fanno realmente: classificazione dei casi d’uso, informazione degli interessati, controlli, formazione e documentazione. La firma del provvedimento e la responsabilità del procedimento restano in capo alla persona. [LG capp. 4–8; L. 132/2025, art. 14]

Adozione ed efficacia

L’iter è iniziato con la determinazione 225/2024. La determinazione 169/2026 dà conto della consultazione pubblica, del parere della Conferenza Unificata acquisito l’11 settembre 2025, dell’interlocuzione con il Garante e della procedura europea di informazione. Il dispositivo approva il testo e dispone la pubblicazione e l’invio del comunicato alla Gazzetta Ufficiale.

Il portale AgID attesta la pubblicazione dell’allegato il 9 novembre 2026. Applicando l’art. 8 del regolamento AgID n. 160/2018, le Linee Guida sono efficaci dal 10 novembre 2026. L’avviso in Gazzetta dà notizia della pubblicazione. I termini europei per singole categorie di sistemi seguono il calendario a pagina 5.

Destinatari: i soggetti dell’art. 2, comma 2, CAD, secondo il rispettivo ambito di applicazione. Oggetto: sistemi e modelli di IA definiti dall’AI Act. Le Linee Guida adottate riguardano l’adozione. I rinvii ai testi su sviluppo e acquisti non ne attestano l’approvazione con questa determinazione. [LG introduzione e §1]

1 Come leggere le prescrizioni

Fonte	Decisione operativa che disciplina
AI Act • Reg. UE 2024/1689 modificato dal Reg. UE 2026/1744	Individuare ruolo, finalità e rischio. Verificare divieti, trasparenza e requisiti specifici per l'alto rischio, con le rispettive decorrenze.
Legge 132/2025 • art. 14	Usare l'IA per aumentare efficienza, ridurre i tempi e migliorare i servizi. Rendere conoscibile e tracciabile il suo impiego. La persona responsabile mantiene autonomia e potere decisionale. Adottare misure tecniche, organizzative e formative.
CAD • art. 71 e Linee Guida AgID	Tradurre i principi in strategia, ruoli, procedure, competenze, gestione dei dati e controlli. Il §2.1 distingue requisiti, raccomandazioni e opzioni.
GDPR • artt. 5, 6, 9, 22, 25, 28 e 32–36	Se vi sono dati personali, verificare liceità, finalità, ruoli, sicurezza, eventuali categorie particolari e impatto. Valutare separatamente le decisioni esclusivamente automatizzate con effetti giuridici o analogamente significativi.

Requisito, raccomandazione o scelta

DEVE e DEVONO identificano requisiti obbligatori. Le forme negative imperative esprimono un divieto. DOVREBBE indica una raccomandazione che ammette scostamenti valutati nel contesto. PUÒ e OPZIONALE lasciano una scelta. La qualifica si legge insieme al destinatario e alla condizione indicata nello stesso paragrafo. [LG §2.1]

Chi risponde di che cosa

RTD e UTD coordinano strategia e governance dei dati, presidiano conformità e riferiscono agli organi di governo su prestazioni e controlli. Collaborano con il RPD, nel rispetto della sua autonomia, e con il referente per la cybersicurezza. Nei contesti a elevato uso di IA l'ente può istituire un responsabile IA e un suo ufficio sotto le direttive del RTD. [LG §§4.1, 4.6, 5.3]

Per ciascun sistema la PA individua se è utilizzatrice professionale (deployer) o fornitrice. Anche chi ha acquistato una soluzione può assumere obblighi del fornitore, ad esempio se introduce una modifica sostanziale a un sistema ad alto rischio o cambia la finalità rendendolo ad alto rischio. [LG §§3.2, 5.1; AI Act artt. 3 e 25]

2 Dalla programmazione al servizio

Passaggio	Attività e risultato verificabile	Rif. LG
Programmare	Definire la strategia in coerenza con PIAO, governance dei dati e Piano triennale per l'informatica. Riesaminarla periodicamente.	4.1
Analizzare	Esaminare contesto interno ed esterno, capacità, risorse, competenze e infrastrutture. Documentare fabbisogni e valutazione di costi e benefici per i servizi.	4.2–4.3
Descrivere l'uso	Individuare casi d'uso, raccogliere e aggiornare i requisiti normativi, tecnici, etici e operativi. Associare indicatori misurabili. Considerare norme tecniche pertinenti.	4.4–4.5
Valutare	Identificare finalità, ruolo e rischio. Definire misure proporzionate. Documentare l'impatto e condividerne i risultati con le parti interessate.	3.2–3.4; 4.7–4.8
Organizzare	Definire procedure di governance e piano operativo con obiettivi, attività, tempi, risorse e responsabilità. Prevedere competenze e comunicazione interna ed esterna.	4.6; 4.9–4.10
Attuare	Eseguire il piano. Riesaminare rischi e impatti agli intervalli pianificati e in caso di modifiche significative. Conservare risultati e azioni correttive.	4.11
Verificare	Monitorare KPI tecnici e organizzativi, effetti sui processi e sui diritti, valore prodotto. Conservare i risultati e usarli per il miglioramento continuo.	4.12–4.13

Anche gli usi a rischio minimo richiedono controlli

Il §5.2 richiede monitoraggio per tutto il ciclo di vita, verifica della conformità dei dati, compresi eventuali trasferimenti extra UE e diritto d'autore, e documentazione tecnica aggiornata anche per il rischio limitato o minimo. Per il rischio minimo il §4.8 raccomanda una valutazione anche semplificata degli effetti sui diritti. Una DPIA resta dovuta se ricorrono i presupposti del GDPR.

3 Quali controlli attivare sul singolo sistema

Domanda	Conseguenza per l'ufficio
La pratica è vietata?	Verificare l'art. 5 prima dell'uso. Tra i divieti figurano, alle condizioni specificate, il punteggio sociale e l'inferenza delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle scuole, salvo finalità mediche o di sicurezza per quest'ultima pratica.
L'uso rientra nell'allegato III?	Verificare la finalità concreta. Rientrano, fra gli altri, selezione del personale e valutazione del diritto a prestazioni essenziali di assistenza pubblica. L'eccezione dell'art. 6, par. 3, richiede condizioni precise e una valutazione del fornitore. La profilazione di persone fisiche rende comunque ad alto rischio un sistema dell'allegato III.
La PA utilizza un sistema ad alto rischio?	Seguire le istruzioni, assegnare la sorveglianza a persone competenti e autorizzate, controllare i dati di ingresso sotto il proprio controllo, monitorare, intervenire e conservare i log. Informare preventivamente lavoratori interessati e rappresentanti quando il datore di lavoro introduce il sistema sul posto di lavoro. [Art. 26]
Occorre la FRIA?	Prima del primo uso, gli organismi di diritto pubblico che impiegano sistemi dell'art. 6, par. 2, valutano l'impatto sui diritti fondamentali, eccetto il punto 2 dell'allegato III. Descrivere processo, durata e frequenza, persone esposte, danni, supervisione, rimedi e reclami. Aggiornare se cambiano gli elementi rilevanti. [Art. 27; LG §§4.8, 5.2]
Occorre la DPIA?	Il titolare effettua prima del trattamento la valutazione privacy se è probabile un rischio elevato per i diritti e le libertà. Acquisisce il parere del RPD se designato. La FRIA integra gli elementi già coperti dalla DPIA. [GDPR art. 35; AI Act art. 27, par. 4]
La PA è fornitrice di alto rischio?	Presidiare gestione del rischio e della qualità, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, conformità, eventuale registrazione, monitoraggio dopo l'immissione sul mercato e incidenti. La sorveglianza umana deve essere possibile già per progettazione. [Artt. 9–19, 43, 49, 72–73; LG §§5.1–5.4]

4 Calendario e termini di conservazione

Quando	Che cosa si applica e a chi
2 febbraio 2025	Capi I e II dell'AI Act, inclusi alfabetizzazione e divieti, con le successive eccezioni introdotte dall'Omnibus. L'art. 4 vigente richiede misure proporzionate al contesto e alle persone coinvolte.
2 agosto 2025	Prima applicazione delle disposizioni UE indicate dall'art. 113, lett. b), fra cui governance e modelli per finalità generali. Per questi ultimi distinguere il fornitore del modello dalla PA utilizzatrice.
2 agosto 2026	Data generale di applicazione del regolamento, inclusa la trasparenza dell'art. 50 secondo il ruolo e il tipo di contenuto. Restano le decorrenze speciali.
23 ottobre 2026	In vigore il D.Lgs. 179/2026 su autorità nazionali, vigilanza, formazione e altre misure di adeguamento.
9 e 10 novembre 2026	Adozione e pubblicazione AgID il 9, efficacia il 10. Il testo non fissa un termine generale di 30, 60 o 90 giorni per approvare un regolamento locale.
2 dicembre 2026	Nuove disposizioni dell'art. 5 indicate dall'art. 113, lett. a). Termine speciale per i fornitori dei sistemi generativi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 per adeguarsi all'art. 50, par. 2.
2 dicembre 2027	Alto rischio ex art. 6, par. 2 e allegato III. Si applicano le sezioni 1–3 del capo III, eccettuato l'art. 6, par. 5. Comprendono gli obblighi del deployer e la FRIA.
2 agosto 2028	Stesse sezioni per i sistemi ad alto rischio collegati a prodotti ex art. 6, par. 1 e allegato I.
2 agosto 2030	Regime transitorio ex art. 111, par. 2, per sistemi preesistenti destinati alle autorità pubbliche. Verificare data di immissione o messa in servizio e successive modifiche significative della progettazione. Il termine riguarda fornitori e deployer nel perimetro transitorio.

Conservazione. Per i log automatici ad alto rischio sotto il controllo del deployer: almeno sei mesi salvo diversa norma applicabile (art. 26, par. 6). Per la documentazione del fornitore indicata dall'art. 18: dieci anni dall'immissione sul mercato o messa in servizio. Per la documentazione del procedimento, applicare CAD, regole documentali e tempi pertinenti. [LG §5.4]

5 Comunicazioni e segnalazioni

Nelle Linee Guida non risulta un invio generalizzato ad AgID del regolamento interno, di ciascun progetto o dei risultati periodici dei KPI. Il §4.6 individua gli organi di governo dell'ente come destinatari della rendicontazione del RTD. Per gli invii esterni conta il presupposto specifico.

Presupposto	Destinatario e tempo	Fonte
Registrazione dell'uso ad alto rischio	La PA deployer registra sé stessa, seleziona il sistema e registra l'uso nella banca dati UE prima dell'uso nei casi dell'art. 49, par. 3. Verificare esclusione del punto 2 dell'allegato III e regimi riservati o nazionali. Se manca una registrazione dovuta del sistema, astenersi dall'uso e informare fornitore o distributore.	AI Act artt. 26(8), 49, 71
FRIA completata	Il deployer notifica i risultati all'autorità di vigilanza del mercato usando il modello previsto dall'art. 27. Vale la possibile esenzione nei casi dell'art. 46, par. 1.	AI Act art. 27(3), (5)
Rischio nell'uso conforme alle istruzioni	Il deployer sospende l'uso e informa senza indebito ritardo il fornitore o distributore e l'autorità di vigilanza competente.	AI Act art. 26(5)
Incidente grave di IA	Il deployer informa immediatamente prima il fornitore, poi importatore o distributore e autorità di vigilanza. Se non raggiunge il fornitore, l'art. 73 si applica per quanto compatibile. Per il fornitore i termini massimi sono 15 giorni ordinariamente, 2 per i casi del par. 3 e 10 per decesso, con obbligo di tempestività.	AI Act artt. 26(5), 73
Rischio elevato residuo sui dati	Il titolare consulta preventivamente il Garante quando la DPIA evidenzia un rischio elevato che le misure previste non consentono di attenuare.	GDPR art. 36
Violazione di dati personali	Il titolare notifica al Garante senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza, salvo rischio improbabile. Con rischio elevato informa anche gli interessati senza indebito ritardo, salve le eccezioni previste.	GDPR artt. 33–34

Autorità italiana. ACN esercita la vigilanza sul mercato, fatte salve competenze settoriali. AgID esercita, tra l'altro, funzioni di autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Il Garante mantiene le competenze sui dati. [L. 132/2025, art. 20; D.Lgs. 179/2026, capo II]

6 Trasparenza competenze dati e sicurezza

Informare chi usa il servizio e chi riceve la decisione

Il piano di comunicazione comprende pubblico interno ed esterno. L'informativa deve essere accessibile e descrivere finalità, funzionamento, criteri, ruolo dell'output, conseguenze per le persone e modalità per esercitare i diritti. In presenza di dati personali valgono anche gli artt. 12–14 GDPR. Per decisioni con effetti giuridici o analogamente significativi verificare i presupposti dell'art. 22 GDPR e, nei casi previsti, il diritto alla spiegazione dell'art. 86 AI Act. [LG cap. 7]

L'art. 50 AI Act distingue l'avviso di interazione con l'IA, la marcatura tecnica dei contenuti sintetici da parte del fornitore e la divulgazione da parte del deployer di deepfake o testi su materie di interesse pubblico. Per questi testi rileva l'eccezione quando vi sono revisione umana o controllo editoriale e responsabilità editoriale di una persona fisica o giuridica. Verificare la fattispecie prima di decidere come informare.

Programmare la formazione

L'ente rileva i fabbisogni, definisce e monitora obiettivi individuali, differenzia i percorsi per dirigenti, personale utilizzatore, UTD e specialisti. Le Linee Guida richiamano Syllabus e prevedono competenze in sicurezza e protezione dei dati. Ogni intervento individuato trova evidenza nella sezione formazione del PIAO, con monitoraggio e rendicontazione secondo la direttiva del 14 gennaio 2025. [LG cap. 8, in particolare §8.1, pp. 85–89]

Verificare dati e fornitori prima del trattamento

Analizzare patrimonio informativo e qualità dei dati rispetto al compito. Curare provenienza, pertinenza, rappresentatività, aggiornamento e accessi. Individuare i fornitori e gli eventuali soggetti della catena di trattamento. Per dati personali documentare finalità pubblica, base giuridica, necessità, minimizzazione e ruoli privacy. Valutare caso per caso l'eventuale anonimato del modello e le condizioni dei trasferimenti fuori dallo SEE. [LG capp. 9–10; GDPR artt. 5, 6, 9, 25, 28 e 44 ss.]

Governare il rischio cibernetico

Il cap. 11 considera manipolazione degli input, avvelenamento dei dati, attacchi alla riservatezza e abuso. Censire componenti e dipendenze, verificare la provenienza, proteggere accessi e registrazioni, monitorare input e comportamento, testare e predisporre risposta e ripristino. Gli audit comprendono verifiche di conformità e test di penetrazione. Per gli enti soggetti alla disciplina NIS, valutare separatamente la notifica di incidente significativo al CSIRT Italia. [LG §§11.1–11.6; D.Lgs. 138/2024, art. 25]

7 Atti nuovi e atti già approvati

La tabella traduce le medesime prescrizioni nei due punti di partenza richiesti. Le modalità di verifica sono una lettura applicativa. Il testo AgID non prevede esoneri per chi ha già adottato un regolamento né una riapprovazione automatica di tutti gli atti.

Materia	Ente privo di regole interne	Ente con regole già approvate
Strategia e ruoli §§4.1, 4.6	Definire strategia e procedure. Attribuire coordinamento a RTD/UTD e prevedere raccordi con RPD, sicurezza e organi di governo.	Controllare attribuzioni effettive, flusso informativo del RTD e coerenza tra atti, PIAO, strategia dati e Piano triennale.
Casi d'uso §§4.2–4.9	Documentare esigenze, costi e benefici, requisiti, ruolo, rischio e piano operativo.	Verificare che una policy generale si traduca in valutazioni specifiche per ciascun uso, anche per quelli già avviati.
Controllo umano §§5.1–5.4	Definire chi controlla, con quali competenze e autorità, come interviene e quali informazioni restano verificabili.	Verificare che chi assume la decisione possa comprendere il contributo dell'IA e discostarsene. Controllare documenti e log effettivamente disponibili.
Persone e dati capp. 7–11	Adeguare informative, percorsi formativi, gestione dei dati, ruoli privacy e sicurezza.	Confrontare informative, contratti e percorsi già in uso con finalità e rischi attuali. Aggiornare gli elementi carenti.
Codice etico §4.6 e cap. 6	Valutare se adottarlo, anche insieme ad altre PA o mediante modelli di enti sovraordinati o analoghi.	Integrare principi e misure nei codici di comportamento o in altri strumenti già adottati. Verificarne l'effettiva applicazione.
Verifica periodica §§4.11–4.13	Definire indicatori, frequenza dei controlli e documentazione dei risultati.	Verificare risultati conservati, correzioni e riesame dopo modifiche significative. Distinguere il riesame degli atti dal transitorio UE sui sistemi.

8 Strumenti e documenti da utilizzare

Il §2.2 rinvia agli strumenti di supporto aggiornabili sul sito AgID. La tabella identifica documenti e metodi richiamati nel testo definitivo e il loro valore. I nomi descrittivi delle evidenze non impongono un formato o un nuovo registro.

Strumento	Contenuto e valore operativo	Fonte
Descrizione del caso d'uso	Finalità, fabbisogni, requisiti e informazioni da tenere aggiornate. Permette di collegare scelta tecnica e risultato amministrativo.	LG §§4.3–4.5
Piano operativo	Obiettivi misurabili, attività pianificate, risorse, responsabilità e tempi. È richiesto un approccio documentato.	LG §4.9
KPI e risultati	Misurare efficacia, prestazioni, impatto sui processi e sui diritti, valore per la PA. Conservare i risultati.	LG §§4.5.2, 4.12
Valutazione del rischio	Analisi proporzionata e riesame. ISO 31000 e ISO/IEC 23894 sono riferimenti facoltativi. Le norme non armonizzate non conferiscono presunzione di conformità.	LG §4.7
FRIA e DPIA	Valutazioni distinte e integrabili. Per la FRIA l'art. 27, par. 5, prevede un modello di questionario dell'Ufficio europeo per l'IA.	LG §§4.8, 5.2; GDPR art. 35
Manuali, report e reclami	Manuali, procedure, report di monitoraggio e registro reclami sono esempi di documentazione operativa. È prescritta la conservazione delle informazioni necessarie.	LG §§4.10, 5.2–5.4
Codice e piano formativo	Il codice etico è facoltativo. Gli interventi formativi individuati vanno programmati e resi visibili nel PIAO.	LG cap. 6; §8.1
Piano di comunicazione e informative	Il piano copre comunicazione interna ed esterna. Le informative spiegano uso, funzionamento, conseguenze e diritti in modo accessibile.	LG §4.10; cap. 7

9 Personale e gestione degli incidenti

Quando il sistema incide sul lavoro

Il D.Lgs. 179/2026 distingue tre livelli. L'art. 40 affida al Ministro per la pubblica amministrazione il quadro minimo delle competenze, sentite AgID e ACN e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Le Linee Guida AgID disciplinano invece le attività di programmazione e formazione dell'ente.

L'art. 41 riserva a una persona fisica con potere effettivo e autonomo le decisioni finali su costituzione, modificazione e risoluzione del rapporto, disciplina e valutazione della prestazione. Il consenso del lavoratore non supera il divieto. La disposizione esclude dalla propria nozione di decisione finale sulla costituzione del rapporto la ricerca e selezione delle candidature. Restano applicabili GDPR e altre garanzie pertinenti.

Prima del trattamento il datore di lavoro assolve agli obblighi informativi richiamati dall'art. 41, comma 3. Su richiesta, il lavoratore ha diritto a una motivazione intelligibile resa con intervento umano, comprensiva del peso dell'IA e dei parametri principali. Le decisioni prese in violazione del comma 1 sono nulle. L'art. 42 richiede di valutare nel documento di valutazione dei rischi gli usi che incidono su organizzazione, ritmi, esecuzione del lavoro o decisioni rilevanti per la sicurezza e di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici.

Destinatari e orologi distinti

Per la vigilanza IA, l'ACN è anche punto di contatto unico, raggiungibile secondo le modalità pubblicate sul suo sito. Banca d'Italia, CONSOB e IVASS sono competenti nei rispettivi settori indicati dal decreto. Il Garante esercita anche la vigilanza IA limitatamente all'art. 74, par. 8. [D.Lgs. 179/2026, artt. 4–6]

Nella procedura dell'art. 73 AI Act, il fornitore segnala all'autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. Il termine ordinario decorre dalla conoscenza dell'incidente: agire immediatamente quando si stabilisce il nesso causale o la sua ragionevole probabilità, entro il massimo di 15 giorni. Il massimo scende a 2 giorni per infrazione diffusa o perturbazione grave e irreversibile di un'infrastruttura critica, a 10 per decesso. Il deployer segue il distinto obbligo immediato dell'art. 26, par. 5.

Per un incidente significativo soggetto alla disciplina NIS, il soggetto interessato invia al CSIRT Italia la pre-notifica entro 24 ore dalla conoscenza, la notifica entro 72 ore (24 per i prestatori di servizi fiduciari) e la relazione finale entro un mese dalla notifica. Se l'incidente è ancora in corso, presenta una relazione sui progressi e quella finale entro un mese dalla gestione dell'incidente. La verifica privacy segue in parallelo i presupposti degli artt. 33–34 GDPR. [D.Lgs. 138/2024, art. 25]

Fonti ufficiali e riferimenti per la verifica

Le sigle LG e AI Act nel documento rinviano rispettivamente alla versione definitiva AgID e al regolamento europeo nel testo aggiornato. I paragrafi si riferiscono alla numerazione della fonte originale.

AgID · Linee Guida definitive del 9 novembre 2026

AgID · Determinazione del direttore generale n. 169/2026

AgID · Comunicazione ufficiale di adozione

AgID · Regolamento per l'adozione delle Linee Guida, art. 8

EUR-Lex · AI Act, testo consolidato al 27 luglio 2026

EUR-Lex · Regolamento (UE) 2026/1744, modifiche e calendario

Gazzetta Ufficiale · Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 14 e 20

Gazzetta Ufficiale · D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179

Normattiva · Codice dell'amministrazione digitale, artt. 2, 17 e 71

EUR-Lex · Regolamento generale sulla protezione dei dati

Normattiva · D.Lgs. 138/2024, art. 25, obblighi NIS